



Data da Sessão: 17/04/2024
Pauta: 128

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0010226-22.2016.4.01.3304/BA

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: R CARVALHO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de **Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei** interposto pela parte autora em face do acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Bahia, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, por meio do qual pretendia a condenação da CEF ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, a recorrente alega divergência entre o acórdão recorrido e paradigma da 1ª Turma Recursal do Paraná (RC nº 506188250.2015.404.7000).

Ao final, requereu (evento 1, PEDUNIFNAC9):

seja provido o presente Pedido de Uniformização, reconhecendo-se a obrigação oposta à Caixa Econômica Federal em indenizar o beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida que adquiriu o imóvel antes da publicação da Portaria nº 168/2013 e instalou o piso de cerâmica por conta própria, em função dos danos materiais por este percebido.

O incidente foi admitido na origem (evento 1, DECADMPU10) e pela Presidência da TNU (evento 5, DESPADEC1).

É o breve relatório.

VOTO

Sobre o Pedido de Uniformização Nacional, assim dispõe o *caput* do art. 14, da Lei nº 10.259/2001:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Nos termos do § 1º do art. 12 do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução-CJF nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do recurso de uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal, ou divergência em relação a súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

0010226-22.2016.4.01.3304

900000260447.V51 CCJ.TNU© GBI.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Acerca da questão controvertida, destaco os seguintes fundamentos do voto-
ementa, adotados pela Turma Recursal de origem (evento 1, ACOR11):

(...)

6. Na lide posta sob apreciação judicial constata-se que os réus não tinham o dever jurídico de colocar revestimento cerâmico em cômodos diversos dos previstos na especificação do empreendimento integrante da primeira fase do PMCMV (fls.65).

7. A Portaria nº 168, DE 12 de abril DE 2013, editada após a celebração e execução do contrato em tela prevê em seu item 7.11 que os projetos de empreendimentos das operações contratadas até o dia 8 de julho de 2011, data da publicação no DOU da Portaria MCIDADES nº 325, de 7 de julho de 2011, poderão ser objeto de acréscimo de revestimento cerâmico de piso nas Areas privativas da unidade habitacional e nas Areas de uso comum nos casos de edificações multifamiliares, competindo à Caixa Econômica Federal, na condição de instituição financeira responsável pela contratação das referidas operações, expedir os atos normativos necessários à operacionalização deste dispositivo (item 7.11.3). Percebe-se, desse modo, que o ato normativo em apreço não impõe CEF o dever de ressarcir as despesas suportadas pelos beneficiários do programa habitacional com a colocação dos revestimentos por conta própria, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao direito à moradia ou à função social da propriedade.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(...)

Por sua vez, o acórdão paradigma apontado pelo recorrente (RC nº 506188250.2015.404.7000, 1ª TR/PR, Relator Nicolau Konkel Júnior), entendeu em sentido diverso, confirmando a sentença que condenou a CEF ao pagamento de danos materiais, correspondentes às despesas com colocação de piso cerâmico.

Do voto, extraio o seguinte trecho:

É incontroverso que o imóvel foi adquirido nos moldes do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, tendo o contrato sido assinado em 29/07/2011 (CONTR4/evento 8). O instrumento juntado aos autos não refere qualquer disposição quanto à colocação de piso em todos os cômodos do imóvel.

Também não é ponto controvertido o fato de que o imóvel em questão foi adquirido por meio de integralização de cotas do Fundo de Arrendamento Residencial, conforme indicação que consta do contrato juntado aos autos.

Quanto aos apartamentos localizados em Curitiba e respectiva região metropolitana, como no caso presente, o tópico "7.1" da Portaria 325, de 7 de julho de 2011, dispôs que o valor máximo de aquisição das unidades, observadas as áreas de atuação definidas no item 4 do Anexo, é de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

O imóvel em discussão, adquirido por R\$ 44.860,96 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), está dentro do valor limite de aquisição previsto na Portaria nº 325, de 07/07/2011 e foi adquirido na vigência da referida norma.

Em decorrência, as especificações mínimas do imóvel indicadas na portaria constituem indiscutível obrigação do Fundo de Arrendamento Residencial, reconhecidamente não atendida no caso dos autos.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No ato da assinatura, estava em vigor a Portaria 325, de 7 de julho de 2011, que "Dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis por meio da transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. Revoga a Portaria MCIDADES nº 93/2010." Essa portaria nada dispunha sobre a colocação de piso.

Defende a requerida que a previsão de colocação de piso em toda a unidade, e não somente nas áreas molhadas (banheiro, cozinha e área de serviço), trata-se de uma possibilidade, e não de uma obrigação, conforme previsto Portaria nº 168, in verbis:

"7.11 Os projetos de empreendimentos das operações contratadas até o dia 8 de julho de 2011, data da publicação no DOU da Portaria MCIDADES nº 325, de 7 de julho de 2011, poderão ser objeto de acréscimo de revestimento cerâmico de piso nas áreas privativas da unidade habitacional e nas áreas de uso comum nos casos de edificações multifamiliares.

7.11.1 Exclusivamente para o custeio do disposto no subitem anterior, fica estabelecido o limite máximo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade habitacional. O valor máximo estipulado neste subitem refere-se aos custos para revestimento tanto das áreas privativas quanto das áreas de uso comum nos casos de edificações multifamiliares"

Contudo, a leitura da portaria, em especial do item 7.11 e dos seus subitens, não permite a conclusão pretendida pela ré.

Em verdade, a norma utilizou da expressão 'poderão' ao se referir aos projetos de empreendimentos das operações contratadas até 08/07/2011, e não aqueles firmados posteriormente, já na vigência da própria norma.

Isto porque para os empreendimentos relacionados a operações contratadas anteriormente, na chamada primeira fase do programa minha casa minha vida, os imóveis eram entregues sem revestimento, ficando a cargo dos compradores a colocação de piso nas áreas privativas da unidade habitacional.

Apenas posteriormente, na denominada "Fase 2 do Programa Minha Casa Minha Vida", houve alteração da política pública, estabelecendo-se, a partir de então, que a colocação do revestimento ficaria a cargo da instituição financeira, de forma que, no caso dos imóveis adquiridos com integralização de recursos do FAR, a responsabilidade é da CEF - agente gestor do referido Fundo.

A notícia foi amplamente divulgada nos meios de comunicação no mês de abril de 2013, quando foram divulgadas as especificações do programa para a fase 2.

(...)

Todavia, a hipótese em tela não reclama aplicação da Portaria nº 168/13, mas sim da Portaria nº 465/11 que, na sequência da contratação, entrou em vigor (edição em 03 de outubro de 2011). A referida portaria "Dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis por meio da transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV" e, no seu Anexo I, item 7.2, estabeleceu: "Os projetos cujas especificações técnicas mínimas das unidades habitacionais são compatíveis com as regras vigentes até 08 de julho de 2011, acrescidos de revestimento cerâmico nos pisos de todos os cômodos e em todas as paredes nas áreas molhadas, somente poderão ser contratados até 31 de dezembro de 2011."



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Foge à razoabilidade conclusão no sentido pretendido pela ré, de que apenas aqueles que adquiriram imóveis até julho de 2011 têm direito à colocação do piso nas áreas privativas da unidade habitacional.

Tratando-se de política pública de habitação, a conclusão é no sentido oposto, qual seja, a ampliação do programa, ao prever revestimento/piso em todo imóvel, e não apenas nas áreas molhadas, é o que justificou a previsão, por meio de ato normativo, da possibilidade de colocação do mesmo revestimento nos imóveis adquiridos anteriormente.

Tanto assim que, conforme documento apresentado em feito semelhante, para cumprir a determinação da política pública, a ré contratou empresa para colocação de piso em todo o empreendimento (contrato celebrado em 31/10/2013 - INF1/evento 21).

De fato, o que se conclui pelas normas vigentes à época é que houve alteração da política pública para o fim de que a ré procedesse à colocação do piso em toda a unidade imobiliária.

O reconhecimento a posteriori implica no dever de ressarcir aos mutuários que realizaram o serviço às suas expensas.

Os documentos juntados para fins de comprovação do custo do material e mão-de-obra confirmam que o piso não foi colocado na unidade da autora, que, por isto, realizou o serviço de forma particular.

Em decorrência, entendo que a autora faz jus à reparação material.

Sendo incontroverso o descumprimento da obrigação, merece prosperar o pedido de indenização pelos danos materiais suportados pela parte autora, devendo a ré restituir os gastos referentes à colocação de piso no imóvel em questão, no valor comprovado nos autos, desde que observado o limite máximo fixado nas normativas, qual seja, de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à época da colocação do piso.

(...)

Como se pode vislumbrar, a divergência está devidamente demonstrada.

Para o acórdão recorrido, a CEF não tinha o dever jurídico de colocar revestimento cerâmico em todos os cômodos da moradia, especialmente diante da previsão literal contida na Portaria nº 168/2013. Outrossim, entendeu a decisão que também não havia previsão de ressarcir as despesas suportadas pelos beneficiários do programa habitacional com a colocação dos revestimentos por conta própria.

Por outro lado, para o acórdão paradigma, "*houve alteração da política pública para o fim de que a ré procedesse à colocação do piso em toda a unidade imobiliária. O reconhecimento a posteriori implica no dever de ressarcir aos mutuários que realizaram o serviço às suas expensas*".

Portanto, conheço do recurso.

Cabe agora a análise do mérito da questão vertida pelo requerente e, ademais, também deliberar quanto à eventual tramitação do recurso como representativo de controvérsia, conforme preceitua o inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno deste Colegiado, à luz do disposto no art. 16 do mesmo ato normativo.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Em primeiro lugar, é oportuno consignar que as questões relacionadas ao direito à moradia digna para a população de baixa renda têm sido objeto de intensos debates no âmbito da sociedade brasileira nos últimos anos.

Diante da crescente urbanização do país e da grande demanda por habitação, houve a necessidade da criação de um programa para atender aquele público e que veio a se tornar umas das principais políticas públicas do país: o **Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)**. E, considerada a grandiosidade e abrangência desse programa, exsurtem questões jurídicas das mais variadas, como a relacionada à responsabilidade civil da Caixa Econômica Federal, na condição de instituição financeira responsável pela operacionalização do PMCMV, em indenizar os beneficiários dos imóveis por eventuais inconformidades apresentadas pelos bens e verificadas no momento da entrega, que comprometam sua adequada utilização e habitabilidade.

Esse contexto, portanto, parece-me sugerir, talvez até mesmo recomendar, a conveniência de um debate jurídico mais aprofundado, que possa ser difundido o mais amplamente possível. E este Colegiado se apresenta como um dos foros mais importantes nesse sentido, dada a abrangência nacional de sua jurisdição e a amplitude de sua composição subjetiva.

O tema de fundo a ser analisado no presente recurso tem evidente relevância social e cível. Consiste, mais especificamente, em definir-se quanto à existência ou não de responsabilidade da CEF, à luz da Portaria nº 168 de 12/04/2013, do Ministério das Cidades, em ressarcir o adquirente de imóvel com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), entregue apenas com revestimento cerâmico nas áreas molhadas (cozinha/banheiro/área de serviço), pelas despesas decorrentes da instalação, por conta própria, nos demais cômodos da moradia.

A discussão se faz necessária, na medida em que, ao que tudo indica, a Portaria nº 465/2011 já trazia em seu bojo a admissão da contratação de projetos de unidades habitacionais com o *"acréscimo de revestimento cerâmico nos pisos de todos os cômodos e em todas as paredes nas áreas molhadas"*.

No entanto, o ato normativo que a sucedeu passou a prever *apenas a possibilidade* de acréscimo de piso nas áreas privativas da unidade habitacional, para as operações contratadas até 08.07.2011, sem previsão de ressarcimento para a hipótese de colocação do revestimento por conta do próprio adquirente.

CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto e com base no inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno desta TNU, indico a seguinte **questão de direito para ser afetada e processada sob o rito próprio dos recursos representativos de controvérsia**:

Definir se os beneficiários de imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), contratados até o marco temporal previsto na Portaria nº 168/2013 (08/07/2011), fazem jus ao revestimento cerâmico de piso em todas as áreas privativas da unidade habitacional ou, ao menos, ao ressarcimento dos gastos comprovadamente despendidos com a colocação às expensas do próprio adquirente.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **indicar que o tema acima enunciado seja julgado sob a sistemática própria dos recursos representativos de controvérsia.**

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000260447v51** e do código CRC **4b21df24**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 18/4/2024, às 17:9:30

0010226-22.2016.4.01.3304

900000260447.V51 CCJ.TNU© GBI.TNU



Data da Sessão: 17/04/2024
Pauta: 128
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0010226-22.2016.4.01.3304/BA

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: R CARVALHO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FAR. PORTARIA 168/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. PREVISÃO DE MERA POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS PISOS DAS ÁREAS PRIVATIVAS DO IMÓVEL PARA OPERAÇÕES CONTRATADAS ATÉ 08/07/2011. DISCUSSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA CEF EM COMPLEMENTAR A COLOCAÇÃO DO PISO, OU RESSARCIR AS DESPESAS DECORRENTES DA INSTALAÇÃO POR CONTA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA.

1. O PMCMV, como importante política habitacional no país, tem, entre suas finalidades, promover o acesso à moradia digna para a população de baixa renda e contribuir para a redução das desigualdades sociais.
2. Discussão relacionada à responsabilidade civil da Caixa Econômica Federal, na condição de instituição financeira responsável pela operacionalização do PMCMV, em indenizar os beneficiários dos imóveis na hipótese de entrega do bem sem a colocação de revestimento do piso em todas as áreas privativas da unidade.
3. O debate se faz necessário, na medida em que a Portaria nº 465/2011 já trazia em seu bojo a admissão da contratação de projetos de unidades habitacionais com o *"acréscimo de revestimento cerâmico nos pisos de todos os cômodos e em todas as paredes nas áreas molhadas"*.
4. No entanto, a Portaria nº 168/2013 passou a prever *apenas a possibilidade* de acréscimo de piso nas áreas privativas da unidade habitacional, para as operações contratadas até 08/07/2011, sem previsão de ressarcimento para a hipótese de colocação do revestimento por conta do próprio adquirente.
5. Em face dessa sequência de atos normativos, é indicada à TNU a seguinte questão de direito, para que o presente pedido de uniformização seja afetado e processado como recurso representativo de controvérsia:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"Definir se os beneficiários de imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), até o marco temporal previsto na Portaria nº 168/2013 (08/07/2011), fazem jus ao revestimento cerâmico de piso em todas as áreas privativas da unidade habitacional ou, ao menos, ao ressarcimento dos gastos comprovadamente despendidos com a colocação às expensas do próprio adquirente".

6. Recurso acolhido como representativo de controvérsia.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, indicar que o tema seja julgado sob a sistemática própria dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir se os beneficiários de imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), contratados até o marco temporal previsto na Portaria nº 168/2013 (08/07/2011), fazem jus ao revestimento cerâmico de piso em todas as áreas privativas da unidade habitacional ou, ao menos, ao ressarcimento dos gastos comprovadamente despendidos com a colocação às expensas do próprio adquirente".

Brasília, 17 de abril de 2024.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000260616v10** e do código CRC **9718c247**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 18/4/2024, às 18:12:19

0010226-22.2016.4.01.3304

900000260616.V10 CCJ.TNU© VCL.TNU